

VJ Anttila Oy
Valtteri Anttila

VASTAUS MYYJÄN VASTINEESEEN – OSTAJAN REKLAMAATIO KOSKIEN MYYJÄN VAKUUTUSTEN RIKKOMISTA

Oral Hammaslääkärit Oy (jäljempänä "Oral" tai "Ostaja") ja A-Hammas Oy (nykyisin VJ Anttila Oy, jäljempänä "Myyjä") ovat 19.3.2024 allekirjoittaneet liiketoiminnan kauppakirjan (jäljempänä "Kauppakirja"), jonka mukaisesti Oral on ostanut Myyjän Kalajoella harjoittaman suunterveydenhuoltopalveluiden liiketoiminnan.

Ostaja on 16.1.2026 päivätyllä kirjeellä reklamoinut Kauppakirjan mukaisten Myyjän vakuutusten rikkomisesta. Myyjä on 30.1.2026 toimittanut vastineensa Ostajan reklamaatioon. Ostaja vastaa Myyjän vastineeseen seuraavasti:

Käyttöomaisuus

Ostaja on ollut tietoinen käyttöomaisuuden iästä ja tämä on otettu huomioon kauppahintaa määritettäessä. Reklamaatiomme ei perustu laitekannan ikään, vaan siihen, että Myyjän Kauppakirjassa antama nimenomainen vakuutus (kohta 10) ei ole toteutunut: käyttöomaisuus ei ole ollut sen ikä ja normaali kuluminen huomioon ottaen tavanomaisessa kunnossa eikä sitä ole mitä ilmeisimmin säännöllisesti huollettu niin, että liiketoimintaa olisi voitu jatkaa ilman olennaisten lisäinvestointien tarvetta.

Ostajalla on pitkäaikainen ja laaja kokemus vastaavan laitekannan ylläpidosta. Tämän johdosta meillä on käytännön vertailutietoa siitä, mikä on vastaavan ikäisten laitteiden tavanomainen huolto- ja korjauskustannus. Liiketoimintakaupan jälkeiset toteutuneet huolto- ja korjauskustannukset ovat olleet merkittävästi korkeammat kuin mitä vastaavan ikäiseltä laitekannalta on normaalisti odotettavissa. Lisäksi laitteita on jouduttu uusimaan ennenaikaisesti, mikä on ristiriidassa Myyjän vakuutuksen kanssa siitä, että käyttöomaisuuteen ei kohdistu lisäinvestointitarpeita. Vastaavan ikäisen laitekannan vertailutietoa pohjalta olemme pystyneet laskemaan, että käyttöomaisuuden puutteellisesta kunnosta on ajanjaksolla 1.8.2024–31.12.2025 aiheutunut Myyjälle noin 13 804 euron suuruinen ylimääräinen kulu.

Se, että Ostaja on ollut tietoinen laitteiden iästä ja tehnyt tavanomaisen tarkastuksen ennen kauppaa, ei poista Myyjän sopimusperusteista vastuuta antamistaan vakuutuksista. Myyjä on nimenomaisesti sitoutunut siihen, että käyttöomaisuus on ikä huomioiden tavanomaisessa kunnossa sekä asianmukaisesti ja säännöllisesti huollettu ja että liiketoimintaa voidaan jatkaa ilman olennaisia lisäinvestointeja. Kaupan jälkeinen poikkeuksellisen suuri huolto-, korjaus- ja uusimistarve osoittaa, ettei tämä Myyjän vakuutus ole pitänyt paikkaansa. Korostamme, että kustannukset ovat ylittäneet selvästi vastaavan ikäisen laitekannan kustannukset, mikä viittaa laitekannan huolto- ja/tai korjausvelkaan.

Pyydämme Myyjää toimittamaan täydellisen huolto- ja korjausdokumentaation koko laitekannasta. Mikäli laitteita ei ole huollettu asianmukaisesti huolto-ohjelman mukaisesti laitetoimittajien toimesta, tämä tukee reklamaatiossa esittämäämme johtopäätöstä siitä, että käyttöomaisuus ei ole ollut Myyjän vakuutuksen tarkoittamassa kunnossa kaupan hetkellä.

Toimitilan puutteet ilmanvaihdoissa

Myyjä väittää, että Ostaja olisi tarkastanut tilat ennen kauppaa ja hyväksynyt ne sellaisinaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Ostajan tekemässä pintapuolisessa kohdetarkastuksessa painopiste oli sähköissä ja säteilysuojauksessa, ei ilmanvaihdoissa.

Ilmanvaihdon riittämättömyys on tullut ilmi vasta liiketoimintakaupan toteuttamisen jälkeen. Syksyllä 2025 asemalta tuli ilmoitus huonosta sisäilmasta ja henkilökunnan oireilusta. Tämän jälkeen tehdyissä selvityksissä havaittiin, että ilmanvaihto on virheellisesti toteutettu. Näiden selvitysten yhteydessä Myyjä on myöntänyt Ostajalle, että ilmanvaihdoissa on puutteita. Tämä osoittaa sen, että toimitila ei ole ollut Myyjän vakuutuksen tarkoittamassa asianmukaisessa ja käyttökelpoisessa kunnossa ja että Myyjä on ollut tietoinen toimitilassa olevassa puutteesta Kauppakirjaa solmittaessa.

Myyjä vetoaa vastineessaan siihen, että AVI on vuonna 2021 hyväksynyt tilat. Tämä ei kuitenkaan poista Myyjän vastuuta Kauppakirjassa antamastaan vakuutuksesta. AVI:n tekemä käyttöönottotarkastus on perustunut Myyjän omaan ilmoitukseen: tarkastuksessa ei ole esitetty Ilmanvaihtosuunnitelmaa, eikä tarkastus ole sisältänyt teknistä varmennusta todellisista ilmamääristä. Näin ollen tarkastus on ollut ilmanvaihdon osalta lähinnä ”kumileimasinluonteinen”.

Myyjän väite siitä, ettei Ostaja olisi esittänyt vaatimuksia ennen 16.1.2026, on virheellinen. Ostaja on syksystä 2025 lähtien selvittänyt asiaa yhdessä Myyjän kanssa sekä esittänyt useissa keskusteluissa ja yhteydenotoissa, että ilmanvaihdon puutteet on korjattava.

Ilmanvaihdoissa olevien haasteiden selvittelyn yhteydessä on käynyt ilmi, että hanke on toteutettu ilman rakennuslupaa, vaikka sellainen olisi pitänyt hakea tilan käyttötarkoituksenmuutoksen ja sen yhteydessä tehtävien LVIS-muutosten vuoksi. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheiden puutteet olisivat tulleet ilmi, mikäli hankkeelle olisi haettu muutostöiden edellyttämä rakennuslupa. Käsityksemme mukaan LVI-suunnittelija ei ole ollut mukana hankkeessa, minkä johdosta tilojen ilmanvaihtojärjestelmän toteuttamisesta ei ole tehty asianmukaista suunnitelmaa. Hankkeen loppukatselmuksessa olisi rakennusvalvonnan toimesta edellytetty muun muassa IV-työn tarkastusasiakirjan luovuttamista, mutta IV-työn tarkastusta ei ole mitään ilmeisemmin tehty, koska hankkeelle ei ole haettu lain vaatimaa rakennuslupaa. Myyjä on toiminut hankkeessa rakennuttajana ja on siten yksinomaisesti vastuussa siitä, että tilojen tekniset järjestelmät ovat asianmukaisia ja viranomaisvaatimusten mukaisia.

Hammaslääkäriasemien vastaanottotiloihin soveltuva tuloilmaluokka on SUP 1 -luokka, mikä käytännössä edellyttää, että tilassa tulee olla koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ostaja vaatii Myyjää korjaamaan tuloilman toteutustavassa olevat puutteet ilman aiheutonta viivästystä. Vuokrasopimuksen mukaisesti Myyjä vuokranantajana vastaa siitä, että tilat soveltuvat hammaslääkäri liiketoimintaan. Vuokrasopimuksen liitteinä olevan vastuunjakotaulukon nojalla on yksiselitteisesti selvää, että Myyjä vuokranantajana vastaa kaikista teknisistä järjestelmistä (ml. ilmanvaihto). Mikäli Myyjä ei toimitilan vuokranantajana ryhdy asianmukaisiin korjaustoimenpiteisiin, Oral varaa oikeuden teettää korjaustyöt Myyjän (ja vuokranantajan) lukuun ja kustannuksella liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin mukaisesti.

Yhteenveto

Ostaja pitää täysimääräisesti voimassa reklamaatiossa esittämänsä vaatimukset ja niiden perusteet. Kuten reklamaatiossa on todettu Myyjä vastaa vakuutusrikkomuksista Kauppakirjan kohdan 12 mukaisesti. Ostaja vaatii Myyjältä korvausta Kauppakirjan vakuutuskohtien 10 (käyttöomaisuus) ja 12 (toimitilat) rikkomisesta. Vahinko korvataan ensisijaisesti kauppahintaa alentamalla Kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

Myyjän vakuutusten rikkomisen selvittämisen helpottamiseksi pyydämme Myyjää toimittamaan seuraavat asiakirjat viimeistään 20.3.2026:

- täydellinen huolto- ja korjausdokumentaatio koko kaupan kohteena olleesta käyttöomaisuudesta
- toimitilan ilmanvaihtoa koskevat asiakirjat, kuten ilmanvaihtosuunnitelma, tarkastusasiakirjat ja mittauspöytäkirjat

Ostaja on valmis asialliseen ja rakentavaan yhteistyöhön asian selvittämiseksi, mutta edellyttää, että Myyjä kantaa osaltaan vastuun antamistaan vakuutuksista ja niiden rikkomisesta.

Mikäli asiassa ei päästä neuvotteluteitse ratkaisuun, Ostaja varaa oikeuden ryhtyä Kauppakirjan mukaisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin. Lisäksi mikäli lisäselvityksissä ilmenee muita vakuutusrikkomuksia tai vahinkoja, Ostaja varaa oikeuden täydentää reklamaatiota ja esittää lisävaatimuksia Myyjää kohtaan.

25.2.2026

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OY

Terhi Tiihonen
aluejohtaja